

1501737-17.2020.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, e do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida - Precedentes" (HC 445.630/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1501737-17.2020.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501737-17.2020.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS DE GODOY

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

VISTOS

MARCUS VINICIUS DE GODOY (R. G. n. 42.354.868-2 SSP/SP), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos cumulados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque entre 16 de dezembro de 2016 e 15 de junho de 2020, na Rodovia SP-310, Km 225, Sítio Chaparral, área rural, nesta cidade e comarca de São Carlos, inclusive durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), recebeu e ocultou, em proveito próprio, 01 (uma) espingarda da marca Hatsan, calibre 12, número 188216, ciente de que se tratava de produto de crime (cf. boletim de ocorrência de fls. 07/10 e 17/18, auto de exibição e apreensão a fls. 11/12 e laudo pericial a fls. 102/104).

Consta ainda que, a partir de data incerta, mas não anterior a 16 de dezembro de 2016, e até 15 de junho de 2020, na Rodovia SP-310, Km 225, Sítio Chaparral, área rural, nesta cidade e comarca de São Carlos, inclusive durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), manteve sob sua guarda, no interior da residência, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38, número

KJ95259, 06 (seis) munições intactas da marca CBC, calibre 38 -SPL, e 01 (uma) munição intacta da marca PMC, calibre 38 - SPL + P, bem como 01 (uma) espingarda da marca Hatsan, calibre 12, número 188216, e 07 (sete) munições intactas da marca CBC, calibre 12, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. boletim de ocorrência a fls. 07/10, auto de exibição e apreensão a fls. 11/12 e laudo pericial a fls. 102/104).

Segundo o apurado, a espingarda da marca Hatsan foi subtraída de seu legítimo proprietário Fernando Natal Romanholi, entre 16 e 21 de dezembro de 2016, por pessoa não identificada, na cidade de Santa Maria da Serra/SP. Posteriormente, em data incerta, contudo no período compreendido entre 16 de dezembro de 2016 e 14 de abril de 2020, MARCUS recebeu a referida arma de fogo, tendo ciência de sua origem criminosa e a ocultou em um quarto que ocupava na residência do seu avô. Na sequência, o denunciado manteve sob sua guarda a arma de fogo receptada e outro revólver da marca Taurus, calibre 38, além das munições acima descritas, guardando sob o colchão da cama de um quarto por ele ocupado, no sítio de seu avô José Maria da Silva Miranda. No dia 15 de junho de 2020, policiais militares foram ao local e encontraram as armas e as munições no esconderijo mencionado, além de uma espingarda da marca Boito, calibre 32, de uso permitido, e três munições intactas do calibre 32, marca CBC, estas últimas possuídas por José Maria da Silva Miranda. Por fim, o laudo pericial de fls. 102/104 atestou a potencialidade lesiva das armas e das munições.

Recebida a denúncia e o aditamento de fls. 209/212 (fls. 205 e 215), o réu foi citado (fls. 222 e 224) e respondeu a acusação através de seu defensor (fls. 229/264). Sem motivos para a absolvição sumária designou-se audiência de instrução e julgamento quando foram ouvidas a vítima e três testemunhas de acusação, sendo em seguida o réu interrogado (fls. 353/354). Foi determinada a realização de diligência (fls. 354), que foi cumprida (fls. 357/371). Em alegações finais, através de memoriais, o dr. Promotor de Justiça opinou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 387/394). A Defesa do réu inicialmente pugnou pela absolvição do réu sustentando que a apreensão das armas ocorreu com violação do princípio fundamental da inviolabilidade do domicílio, porque os policiais invadiram o imóvel sem a existência de mandado de busca, além de afirmar a insuficiência de provas quanto ao crime de posse das armas como também em relação ao delito de receptação dolosa, porque além, da não comprovação da autoria, não houve demonstração da ciência pelo réu da origem espúria de uma das armas, ou seja, de que era produto de furto, pedindo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa e rebateu a agravante do estado de calamidade pública (fls. 396/431).

É o relatório.

DECIDO.

Policiais militares receberam informações de que a pessoa conhecida por "Vinicinho" teria se hospedado em determinado local e ali deixado armas. Indo verificar, a casa era do avô da pessoa denunciada, senhor José Maria da Silva Miranda, que de pronto admitiu que possuía uma arma para sua segurança e fez a entrega, como também afirmou que seu neto, o réu, teria se hospedado em sua casa e indicou o quarto, autorizando as buscas, onde foram encontradas mais duas armas, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12, além de munições, armas que o morador desconhecia a existência delas no local onde foram encontradas.

A tese básica da Defesa é da ilegalidade da busca, porque houve violação do princípio fundamental da inviolabilidade do domicílio, tornando a prova da apreensão ilícita.

De início é importante afirmar que não houve a sustentada invasão do imóvel como sustenta a Defesa. Os policiais receberam informações da existência de armas no local e foram investigar. O morador e dono do imóvel, no depoimento prestado na polícia (fls. 5), negou ter sofrido violência física ou psicológica por parte dos policiais militares e de pronto admitiu ter uma arma e fez a entrega dela, além de informar desconhecer a existência das outras armas no quarto que o neto ocupou em sua casa.

E como afirmaram os policiais ouvidos, o morador autorizou as buscas, como

consta também na declaração que ele fez e que consta do BO a fls. 363. Irrelevante se foram três ou nove policiais que realizaram a diligência, porque as buscas foram autorizadas pelo morador, o que afasta a nulidade da prova sustentada pela Defesa do réu.

O fato de ter o morador em juízo alterado seu depoimento policial para incriminar a atitude dos policiais, isto é comum, principalmente em se tratando a testemunha de avô do acusado, que buscou, sem sucesso, ajudar o neto.

Por outro lado, deve ser mencionado que a posse de arma de fogo é crime permanente, cujo estado de flagrância se prostrai no tempo, permitindo o ingresso de agentes de segurança pública na residência ou domicílio para as providências necessárias e cabíveis visando a prisão dos responsáveis e apreensão do material ilícito.

E nesse sentido já decidiu o

Col. Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, e do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida – Precedentes” (HC 445.630/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 12/06/2018, publicado em 15/06/2018).

Assim, quer porque os policiais foram autorizados para vistoriar o quarto que o réu ocupou no imóvel, como também por se tratar de crime permanente, que excepciona a inviolabilidade do domicílio, não deve ser acolhida a tese levantada de nulidade da prova.

As armas apreendidas foram submetidas ao respectivo exame pericial, resultando comprovada a potencialidade lesiva das mesmas (fls. 102/104).

Sobre a autoria atribuída ao réu também não existe dúvida.

As duas armas cuja posse é atribuída ao réu, foram encontradas no imóvel e os policiais, tanto militar como civil, aceitando as informações do morador, promoveram a separação das condutas, atribuindo a este a posse confessada e imputando ao neto dele, o réu, a responsabilidade pelas armas localizadas no quarto que o mesmo de fato ocupou naquela casa.

Também sem a mínima credibilidade as afirmações de José Maria em juízo, de que o réu não se hospedou em sua casa e lá pouco ia. Se se for acreditar nessa alegação, a ele teria que ser imputada a posse de todas as armas que foram localizadas no imóvel, porque a apreensão verificada não é invencionice dos policiais, aos quais também não se atribuiu a atitude maldosa e criminosa de apresentação de armas que não teriam sido encontradas no local.

Portando, não há como desmerecer as informações que José Maria da Silva Miranda prestou na ocasião aos policiais militares (fls. 363 e 371), que foram por eles reafirmadas no auto de prisão em flagrante (fls. 3 e 4) e em juízo (fls. 353/354), como também à autoridade policial em seu interrogatório (fls. 5).

Impõe-se, pois, a condenação do réu pelo crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

No que respeita ao crime de receptação dolosa porque se constatou que uma das armas apreendidas era produto de furto ocorrido mais de três anos antes, a denúncia improcede.

Tal acusação está baseada apenas no fato de ser a arma objeto de furto, o que é insuficiente para a configuração do delito, que exige a demonstração da prévia ciência pelo adquirente ou possuidor da origem ilícita do objeto.

Essa espécie de crime exige a demonstração do dolo. Nesse sentido: “A receptação dolosa, como regra, só se tem por tipificada se estiver demonstrada nos autos ocorrência de dolo direto. Equivalendo, na tipificação do ilícito sob análise, o modo delitivo indireto à figura meramente culposa do delito, não bastará para condenar pelo art. 180, caput, do CP” (RT 704/350). Também: “Em tema de receptação é imprescindível ao dolo a certeza quanto à proveniência ilícita da coisa adquirida, sob pena de se excluir o delito” (RT 638/304). No mesmo sentido: 517/362, 574/378, 592/353, etc.

É fato que as circunstâncias da negociação podem evidenciar a prática delituosa. Contudo, aqui não existe a mínima referência ou demonstração de como a arma foi ter às mãos do réu, tendo transcorrido mais de três anos do furto da mesma quando se

deu a apreensão dela na posse do réu.

Não é a negativa do réu sobre a autoria do crime que leva à sua responsabilidade penal, porque tal situação não pode servir de base para a sua condenação. Competia ao órgão acusador demonstrar a afirmação posta na denúncia de que o réu, ao receber e ocultar a arma, tinha ciência de que se tratava de produto de crime. Como nada foi produzido a esse respeito, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

Nem mesmo a ciência posterior, a saber: "O tipo do art. 180 do CP é anormal. Não basta que o agente realize uma das ações físicas nele descritas (adquirir, receber, ocultar ou influir) para que o delito se corporifique. É sempre necessário que tais ações estejam anterior ou contemporaneamente acompanhadas de determinado coeficiente subjetivo: a ciência de que as coisas recebidas, adquiridas ou ocultadas eram de origem delituosa. Não há, portanto, cogitar de ciência posterior" (RT 580/373).

Melhor, pois, a aplicação do "non liquet" em relação ao crime de receptação dolosa imputado ao réu.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA para, de início, absolver o réu do crime do artigo 180, "caput", do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, para a fixar a pena para o crime reconhecido de posse ilegal de arma. Observando todos os elementos formadores dos artigos 59 e 60, do Código Penal, que o réu, a despeito de registrar antecedentes (fls. 326/327) era ao tempo do crime tecnicamente primário, estabeleço desde logo a sua pena no respectivo mínimo, ou seja, a restritiva de liberdade em um ano de detenção e a pecuniária em 10 dias-multa, no valor mínimo. Sem modificação na segunda fase por inexistir circunstâncias agravantes e nem atenuantes. Não reconheço, para o caso dos autos, a agravante pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, do artigo 62, II, "j", do CP, referente à calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, porque esta situação não se traduziu em facilitação alguma para a prática do crime aqui cometido, circunstância que deve existir para o reconhecimento desta agravante, ou seja, o estado pandêmico não revelou situação de maior vulnerabilidade para o réu delinquir e tampouco foi elemento facilitador do delito. Torno definitiva a pena antes estabelecida.

Possível a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direito na forma do artigo 44 do Código Penal.

Condeno, pois, MARCUS VINÍCIUS DE GODOY à pena de um (1) ano de detenção e 10 dias-multa, no valor mínimo, substituída a restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo, por ter transgredido o artigo 12 das Lei nº 10.826/03.

Em caso de reconversão à pena primitiva, o regime será o aberto.

Deixo de responsabilizar o réu pelo pagamento da taxa judiciária por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 315).

Declaro a perda das armas, que deverão ser enviadas ao Exército. Oficie-se imediatamente para esta providência.

P. I.

São Carlos, 03 de abril de 2022.

ANTONIO BENEDITO MORELLO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA